عن طواف العمرة بعد الوقوف صحيح واذا ارتفع النقصان بالاعادة لايلزمه الدم (ولو طاف للعمرة محدثا وسعى بعده فعليه دم ان لم يعد الطواف ورجع الى أهله) لتركه الطهارة فى الطواف وأما مادام بمكة فعليه ان يعيدهما لسريان نقصان الطواف فى السعى الذى بعده والا فالطهارة مستحبة فى السعى (وليس عليه شئ بترك اعادة السعى) أى اذا لم يعد الطواف بالاتفاق (ولو أعاد الطواف ولم يعد السعى لاشئ عليه) كذا قيل وصححه صاحب الهداية وهو مختار شمس الأئمة السرخسى والامام المحبوبى (وقيل يجب عليه دم لترك اعادة السعى فيما اذا أعاد الطواف) وذهب اليه كثير من شارحى الجامع الصغير كقاضيخان والتمرتاشى والحسامى والفوائد الظهيرية بناء على انفساخ الطواف الاول بالثانى والا كانا فرضين اوالاول فلا يعتد بالثانى ولاقائل به فلزم كون المعتبر الثانى فوقع السعى قبل الطواف فلا يعتد به فيجب الدم بتركه بخلاف مااذا لم يعد الطواف واراق دما لذلك حيث لايجب عليه لاجل السعى شئ لان باراقة الدم لايرتفع الطواف الاول ولاينفسخ وانما يجبر به نقصانه فيكون متقررا فى موضعه فيكون السعى فى عقيبه فيعتبر والجواب على مافى الفتح منع الحصر بل الطواف الثانى معتد به والاول معتد به فى حق الفرض وهذا أسهل من الفسخ خصوصا وهذا نقصان بسبب الحدث الاصغر وايضا من قال بالانفساخ هنا يرد عليه ماسبق من الاتفاق على عدم الانفساخ فى الحدث مع ان شمس الأئمة القائل بالفسخ فى الجنابة لايوجب الدم ههنا فلو انفسخ فى الحدث لأوجب الدم والله اعلم

﴿ فصل ولو طاف فرضا ﴾ كاركنين (او واجبا) كالصدر والنذر (اونفلا) كالقدوم والتحية والتطوع (وعليه) أى على ثوبه أوبدنه (نجاسة أكثر من قدر الدرهم كره) أى لتركه السنة فى مراعاة الطهارة (ولاشئ عليه) اى من الدم والصدقة وهذا قول العامة وهو الموافق لما فى ظاهر الرواية كما صرح فى البدائع وغيره ان الطهارة عن النجاسة ليس بواجب فلا يجب شئ لتركها سوى الاساءة واما مافى منسك الفارسى ويكره استعمال النجاسة اكثر من قدر الدرهم والاقل لايكره فمحل بحث اذ الظاهر انه يكره مطلقا على تفاوت الكراهة بين كثرة النجاسة والقلة وهذا لاينافى ان القدر القليل معفو فان الخروج عن الخلاف مستحب بالاجماع والمسئلة خلافية وترك المستحب مكروه تنزيهى لانه خلاف الاولى ومناف للاحتياط فى الدين (وقيل عليه دم) أى فى جميع الاحوال (الااذا كان قدر مايوارى عورته طاهرا والباقى نجسا فلا شئ عليه) وفى المرغينانى اذا طاف طواف الزيارة فى ثوب كله نجس فهذا ومالو طاف عريانا سواء فان كان من الثوب قدر مايستر عورته طاهرا والباقى نجسا جاز طوافه ولاشئ عليه وفى النخبة ولو طاف طواف الزيارة فى ثوب كله نجس فهذا والذى طاف عريانا سواء وأعاد اما دام بمكة ولادم عليهما فان خرجا لزمهما دم انتهى وهذا فى العريان ثابت وأما فى الثوب النجس فمخالف للجمهور وقد قال الامام ابن الهمام ان ماذكر فى نجاسة الثوب كله الدم لاأصل له فى الرواية هذا ولو طاف مكشوف العورة قدر مالايجوز الصلاة معه وهو ربع العضو أجزأه وعليه دم وان كان لمتطوع فعليه صدقة (ولو طاف فرضا) أى يقينا أوظنا (أونفلا) أى سنة أوتطوعا (على وجه يوجب النقصان) أى كليا أوجزئيا (فعليه الجزاء) أى دما أوصدقة (وان أعاده سقط عنه الجزاء فى الوجوه كلها) اى بالاتفاق (والاعادة أفضل) أى مادام بمكة (من اداء الجزاء) لان جبر الشئ بجنسه أولى (ولو رجع الى اهله) أى ولم يعده (فعليه

من شعب المضيق أبرزت
لك وجوهها المصونة ومنك
كانت المعونة صابرة على
لفح السمائم وبر دليل التهائم
برجوك مالاخلف له
من وعدك ولا منزل له
من عظيم برك فيا منيلا من
شاء نيله ويامغيثا من شاء
فضله ويامليكا فى عظمته
ارحم صوت حزين يخفى
ماسترت عنه من خلقك لئن
مددت يدى داعيا لطالما
كفيتنى سأهيا نعمتك
تظاهرها على عند الغفلة
وكيف آيس منها عند
الرجفة لازال رجائى فيك
عند ماقترفت من آثامك
وان كنت لا أصل اليك
الا بك فأسألك الصلاح
فى الولد والامن فى البلد